연구윤리 규정 (규정명 개정 2024. 2. 21.)

제정 2023. 12. 18.　　개정 2024. 02. 21.

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 규정은 경동대학교(이하 “본 대학교”이라 한다)에서 이뤄지는 연구활동과 관련하여 연구윤리를 확보하고 연구부정행위를 사전에 예방하며, 공정하고 체계적인 진실성 검증에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. (개정 2024. 2. 21.)

제2조(적용범위) 이 규정은 연구부정행위가 의심될 경우 대학 내 연구개발 활동과 직·간접적으로 관련 있는 모든 연구자와 직원에 대해서 적용한다.

제3조(용어의 정의) ① 연구부정행위(이하 ”부정행위“라 한다)란 연구개발 과제의 제안, 수행, 결과의 보고 및 발표 등에서 이루어진 다음 각 호를 말한다.

1. “위조”는 존재하지 않는 연구 원자료 또는 연구자료, 연구결과 등을 허위로 만들거나 기록 또는 보고하는 행위
2. “변조”는 연구 재료·장비·과정 등을 인위적으로 조작하거나 연구 원자료 또는 연구자료를 임의로 변형·삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위
3. “표절”은 다음 각 목과 같이 일반적 지식이 아닌 타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물을 적절한 출처표시 없이 활용함으로써, 제3자에게 자신의 창작물인 것처럼 인식하게 하는 행위
   가. 타인의 연구내용 전부 또는 일부를 출처를 표시하지 않고 그대로 활용하는 경우
   나. 타인의 저작물의 단어·문장구조를 일부 변형하여 사용하면서 출처표시를 하지 않는 경우
   다. 타인의 독창적인 생각 등을 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우
   라. 타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우
4. “부당한 저자 표시”는 다음 각 목과 같이 연구내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 저자 자격을 부여하는 행위
   가. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 없음에도 저자 자격을 부여하는 경우
   나. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있음에도 저자 자격을 부여하지 않는 경우
   다. 지도학생의 학위논문을 학술지 등에 지도교수의 단독 명의로 게재·발표하는 경우
5. “부당한 중복게재”는 연구자가 자신의 이전 연구결과와 동일 또는 실질적으로 유사한 저작물을 출처표시 없이 게재한 후, 연구비를 수령하거나 별도의 연구업적으로 인정받는 경우 등 부당한 이익을 얻는 행위
6. “연구부정행위에 대한 조사 방해 행위”는 본인 또는 타인의 부정행위에 대한 조사를 고의로 방해하거나 제보자에게 위해를 가하는 행위
7. 그 밖에 각 학문분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위

② “제보자”란 부정행위를 인지한 사실 또는 관련 증거를 대학 또는 연구지원기관에 알린 자를 말한다.

③ “피조사자”란 제보 또는 대학 및 연구지원기관의 인지에 의하여 부정행위의 조사 대상이

된 자 또는 조사 수행 과정에서 부정행위에 가담한 것으로 추정되어 조사의 대상이 된 자를 말하며, 조사과정에서의 참고인이나 증인은 이에 포함되지 아니한다.

④ “예비조사”란 부정행위의 혐의에 대하여 공식적으로 조사할 필요가 있는지 여부를 결정하기 위한 절차를 말한다.

⑤ “본조사”란 부정행위의 혐의에 대한 사실 여부를 입증하기 위한 절차를 말한다.

⑥ “판정”이란 조사결과를 확정하고 이를 제보자와 피조사자에게 문서로써 통보하는 절차를 말한다.

제2장 연구윤리심의위원회 설치 및 운영 (개정 2024. 2. 21.)

제4조(연구윤리심의위원회 구성 등) ① 연구윤리심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)는 위원장을 포함하여 7인 이상 9인 이하의 교원으로 구성하되, 위원장은 산학협력단장이 되고 위원은 총장이 임명한다. (개정 2024. 2. 21.)

② 위원장은 심의위원회를 대표하며, 심의위원회의 업무를 총괄한다. (개정 2024. 2. 21.)

③ 위원의 임기는 1년으로 하되, 보직자의 경우에는 재임기간으로 한다.

④ 심의위원회의 원활한 업무수행을 위하여 산학협력단 직원 중에서 간사 1인을 두며, 의안정리·자료준비 및 그 밖에 사무를 처리한다. (개정 2024. 2. 21.)

제5조(기능) 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. (개정 2024. 2. 21.)

1. 연구 진실성 관련 제도의 수립 및 운영에 관한 사항
2. 예비조사와 본조사의 착수 결정 및 조사결과의 승인에 대한 사항
3. 예비조사위원 및 본 조사 위원 위촉에 관한 사항
4. 재심의 요청의 승인에 관한 사항
5. 제보자 보호 및 피조사자 명예회복에 관한 사항
6. 연구 진실성 검증 결과의 처리 및 후속조치에 관한 사항
7. 기타 위원장이 부의하는 사항

제6조(회의) ① 심의위원회의 회의는 총장의 요청 또는 위원장이 필요하다고 인정할 경우 위원장이 소집한다. (개정 2024. 2. 21.)

② 심의위원회는 위원정수 과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. (개정 2024. 2. 21.)

③ 회의는 미공개를 원칙으로 하며, 필요한 경우 위원이 아닌 자를 참석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제3장 연구진실성 검증

제7조(부정행위 제보 및 접수) ① 제보자는 산학협력단장 및 산학협력단 소속 직원에게 구술·서면·전화·전자우편 등의 방법으로 제보할 수 있으며 실명 제보를 원칙으로 한다. 단, 익명 제보라 하더라도 연구과제명, 논문명, 구체적인 연구부정행위 등이 포함된 증거를 서면이나 전자우편으로 받은 경우 실명 제보에 준하여 처리하여야 한다.

② 제보 내용이 허위인 줄 알았음에도 불구하고 이를 제보한 제보자는 보호 대상에 포함되지 않는다.

제8조(예비조사) ① 예비조사는 연구부정행위 의혹에 대하여 본조사 실시여부를 결정하기 위한 절차로, 제보를 접수한 날로부터 30일 이내에 착수하여야 한다.
② 예비조사위원은 조교수 이상 전임교원 중에서 심의위원회에서 선임한다. (개정 2024. 2. 21.)
③ 해당기관의 장은 피조사자가 연구부정행위 사실을 모두 인정한 때에는 본조사를 거치지 않고 바로 판정을 내릴 수 있다.
④ 해당기관의 장은 증거자료에 대한 중대한 훼손 가능성이 있다고 판단되는 경우에는 조사위원회 구성 이전이라도 증거자료 보전을 위한 조치를 취할 수 있다.
⑤ 해당기관의 장은 예비조사가 종료된 날로부터 10일 이내에 제보자에게 예비조사결과를 문서로 통보하여야 하며, 본조사를 실시하지 않기로 결정한 경우에는 이에 대한 구체적인 사유를 포함하여야 한다. 단, 익명제보의 경우에는 그러하지 않는다.
⑥ 예비조사 결과보고서에 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
1. 제보의 구체적인 내용
2. 조사의 대상이 된 부정행위 혐의 및 관련 연구과제
3. 조사결과
4. 본조사 실시 여부 및 판단의 근거
5. 기타 관련 증거 자료

제9조(본조사 착수 및 기간) ① 심의위원회는 예비조사위원회의 조사결과 본조사의 필요성이 인정되는 경우 예비조사결과 승인 후 30일 이내에 본조사위원회(이하 “조사위원회”)를 구성한다. (개정 2024. 2. 21.)
② 조사위원회는 제보자와 피조사자에게 의견진술 등의 기회를 주어야 하며, 당사자가 이에 응하지 않을 경우에는 이의가 없는 것으로 간주한다.
③ 조사위원회는 판정을 포함하여 조사시작일로부터 90일 이내에 완료하도록 한다.
④ 조사위원회가 제3항의 기간에도 불구하고, 조사의 연장이 필요한 경우 심의위원회의 허가를 얻어 그 기간을 연장할 수 있다. (개정 2024. 2. 21.)

제10조(조사위원회 구성) ① 조사위원회는 위원장 1명을 포함한 5명 이상으로 구성하여야 한다.
② 조사위원회를 구성할 경우에는 다음 각 호의 조건을 모두 충족하여야 한다.
1. 조사 위원 전체에서 외부인의 비율이 30% 이상이어야 한다.
2. 조사 위원 중 해당 연구 분야 전문가 50% 이상으로 하되, 이 중 소속이 다른 외부 전문가 1인 이상이 반드시 포함되어야 한다.
③ 당해 조사 사안과 이해갈등 관계가 있는 자를 조사위원회에 포함시켜서는 아니된다.
④ 본조사 착수 이전에 제보자에게 조사위원 명단을 알려야 하며, 제보자가 조사위원 기피에 관한 정당한 이의를 제기할 경우 이를 수용하여야 한다.

제11조(조사결과에 따른 조치) ① 심의위원회는 피조사자의 행위가 연구부정행위에 해당된다는 본조사위원회의 조사결과를 승인 시 총장에게 징계 및 제재조치를 건의한다. (개정 2024. 2. 21.)
② 심의위원회는 피조사자의 행위가 연구부정행위에 해당되지 않는다는 본조사위원회의 조사결과를 승인 시 피조사자의 명예를 회복시키기 위한 조치를 취한다. (개정 2024. 2. 21.)
③ 심의위원회는 대학 구성원이 고의 또는 중대한 과실로 당해 주장이나 증언에 반하는 사실

을 간과하여 진실에 어긋나는 제보를 하였을 시 총장에게 징계를 건의할 수 있다. (개정 2024. 2. 21.)
④ 제1, 3항의 징계 및 상당한 제재조치에 관한 세부사항은 따로 정한다.

제12조(결과의 통지) 심의위원장은 조사결과에 대한 심의위원회의 결정을 서면으로 작성하여 지체없이 피조사자와 제보자에게 통지한다. (개정 2024. 2. 21.)

제13조(재심의) 피조사자 또는 제보자는 심의위원회의 결정에 불복이 있을 경우 결정을 통지받은 날부터 30일 이내에 심의위원회에 이유를 서면으로 하여, 재심의를 요청할 수 있다. (개정 2024. 2. 21.)

제4장 조사의 원칙

제14조(절차적 권리 보장) 제보자와 피조사자에게 의견진술, 이의제기 및 변론의 권리와 기회를 동등하게 보장해주어야 하며, 관련 절차를 사전에 고지해 주어야 한다.

제15조(제척. 기피. 회피) ① 각 조사위원은 당해 안건과 직접적인 이해관계가 있는 경우 그 안건의 조사·심의·의결에 참여할 수 없다. (개정 2024. 2. 21.)
② 피조사자와 제보자는 조사·심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 충분한 사유가 있는 경우 그 이유를 밝혀 해당 위원의 기피를 조사위원회에 신청할 수 있다. (개정 2024. 2. 21.)
③ 제1, 2항의 사유가 있는 경우 해당 조사위원은 조사위원장의 동의를 얻어 회피할 수 있다. (개정 2024. 2. 21.)

제16조(출석 및 자료요구) ① 조사 시 필요에 따라 제보자, 피조사자, 증인, 참고인등의 진술을 청취하기 위한 출석을 요청할 수 있으며 피조사자는 반드시 응해야한다.
② 조사 시 피조사자에게 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 증거자료 보존을 위하여 부정행위 관련자에 대한 실험실 출입의 제한, 해당 연구 자료의 압수·보관 등의 상당한 조치를 취할 수 있다.

제17조(비밀의 유지 등) ① 조사위원회는 어떠한 경우에도 제보자의 신원을 노출시켜서는 아니되며, 조사 결과가 확정되기까지 피조사자의 명예를 보호하기 위하여 노력하여야 한다. (개정 2024. 2. 21.)
② 제보·조사·심의·의결 및 건의조치 등과 관련된 일체의 사항은 비밀로 하되, 국가기관의 요구 등 상당한 공개의 필요성이 있는 경우 위원회의 의결을 거쳐 공개할 수 있다.
③ 각 조사위원 및 조사에 직·간접적으로 참여한 자, 총장 및 관계 교직원은 조사·심의·의결 및 직무수행 과정에서 취득한 모든 정보에 대하여 비밀을 엄수해야 하며, 그 직을 그만둔 후에도 같다. (개정 2024. 2. 21.)

제18조(제보자보호) 조사위원회는 교내 제보자에게 가해질 수 있는 보복행위에 대한 방지 조치와 보복행위가 행하여진 경우 조치사항을 총장에게 건의한다. (개정 2024. 2. 21.)

제5장 연구윤리 교육 (신설 2024. 2. 21.)

제19조(연구윤리 교육의 시행) ① 연구자의 연구윤리 준수 및 연구부정행위 방지를 위하여 연구윤리 교육을 시행하여야 한다.

② 연구자들은 연구윤리 규정의 내용을 숙지하고 이를 준수해야 하며, 연구윤리 교육에 적극적으로 참여하여야 한다.

[본조신설 2024. 2. 21.]

제20조(연구비 제한) 연구윤리 교육을 이수하지 않은 연구자의 경우 교내연구비 지원이 제한될 수 있다.

[본조신설 2024. 2. 21.]

제6장 기타 (개정 2024. 2. 21.)

제21조(경비) 심의위원회의 운영과 연구진실성 검증에 필요한 경비를 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다.

[본조신설 2024. 2. 21.]

제22조(준용) 연구진실성검증과 관련하여 본 규정에서 정하지 않은 내용은 국가의 연구진실성관련 법률 및 규정을 준용한다.

[본조신설 2024. 2. 21.]

제23조(시행규칙) 심의위원회 운영에 필요한 세부사항은 심의위원회의 심의를 거쳐 따로 정한다.

[본조신설 2024. 2. 21.]

부 칙

이 규정은 2023년 12월 18일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2024년 2월 21일부터 시행한다.